

Spotřebitelská smlouva je nejběžnější typ smlouvy, se kterou se v každodenním životě setkáváme. Uzavírá se mezi:

- **podnikatelem** (např. obchod, e-shop, operátor)
- **spotřebitelem** (běžný člověk kupující zboží nebo službu u nebo o rámcem podnikání)

Tato smlouva je zvláštní tím, že právo automaticky chrání **slabší stranu**, tedy **spotřebitele**, aniž by se zkoumaly konkrétní okolnosti. Spotřebitele nemůže být právnická osoba (např. firma).

Kdo jsou smluvní strany

- **Spotřebitel** = fyzická osoba, která jedná u nebo o rámcem svého podnikání nebo povolání (např. když si koupíte rohlík nebo uzavíráte smlouvu s telefonním operátorem).
- **Podnikatel** = osoba, která vykonává samostatně a soustavně výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost (např. OSVČ, firma, obchodník).

Adhezní smlouvy a ochrana spotřebitele

Adhezní smlouva je smlouva, kterou silnější strana (typicky podnikatel) připraví předem a slabší strana (spotřebitel) ji může buď přijmout, nebo odmítnout – typicky u obilních operátorů, poskytovatelé energií apod.

Zákon chrání spotřebitele u těchto smluv několika způsoby:

- Podnikatel musí spotřebitele **srozumitelně seznámit s podmínkami** i s odkazy na další dokumenty.
- Nečitelná, složitá nebo nesrozumitelná ujednání jsou platná **jen pokud nezpůsobí spotřebiteli újmu** nebo pokud podnikatel **prokáže, že jejich význam vysvětlil**.

Reklamáce – co je vada a jak se bránit

Vadné plnění je takové, kdy věc:

- **nemá vlastnosti deklarované prodávajícím** nebo vyplývající z reklamy
- **neodpovídá vzorku**
- se **nehodí ke svému obvyklému účelu**
- **není v souladu s právními předpisy**
- **je dodána v menším množství**, než bylo ujednáno

Za vady odpovídá **prodávající**, pokud není v dokladu uvedeno, že odpovědnost přebírá jiná osoba (např. autorizovaný servis).

Záruka a reklamáce

- **Záruční doba** je obvykle **24 měsíců**, pokud není u věci výslovně uvedeno jinak.

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Kdy nelze vadu reklamovat

- běžné opotřebení (např. sjeté pneu atiky, prasklá žárovka)
- věci určené k jinému účelu, než byly použity (např. interiérová židle na balkon)
- vady, o kterých jste věděli před nákupem (např. kalhoty se zlevněnou cenou kvůli rozbitému zipu)
- věc, která vyčerpala svůj účel (např. zlina, kterou jste celou snědli)

Příklady z praktického života

Příklad 1: Oprávněná je reklamáce

Lucie si koupila nové tenisky za 1 800 Kč. Po několika měsících běžného nošení se podrážka začala oddělovat od boty.

Posouzení situace: Reklamáce je oprávněná. Boty by měly po běžném používání vydržet déle než několik měsíců. Vada nebyla způsobena nesprávným užíváním, ale vadným výrobkem. Lucie má nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz.

Příklad 2: Neoprávněná reklamáce

Jan koupil zahradní plastovou židli určenou do interiéru. Celé léto ji nechával venku na dešti, na slunci, a po čase popraskala.

Posouzení situace: Reklamáce není oprávněná. Židle byla používána v rozporu s určením výrobce. Vzniklá vada byla způsobena nesprávným užíváním, tedy není odpovědností prodejce.

Příklad 3: Reklamáce platí i u věci ve slevě (není-li sleva za vadu):

Eva si koupila tričko ve slevě za 250 Kč (původně 500 Kč), sleva nebyla zdůvodněna konkrétní vadou. Po dvou týdnech se začaly párat švy.

Posouzení situace: Reklamáce je oprávněná. Sleva se nevztahovala na konkrétní vadu, proto má Eva právo na reklámaci jako u zboží za plnou cenu.

Příklad 4: Reklamáce neplatí – zákazník o vadě věděl

Tomáš si koupil bundu zlevněnou z důvodu chybějícího knoflíku. Tuto vadu prodejce uvedl při prodeji i na účtence.

Posouzení situace: Reklamáce z důvodu chybějícího knoflíku není oprávněná. Kupující byl o vadě informován předem, vada tedy není důvodem k reklamaci. Jiná vada, která by se na bundě objevila, by ale reklámou ovatelná být měla.

Kontrolní otázky

1. Kdo je podle zákona považován za spotřebitele a kdo za podnikatele?
2. Proč je spotřebitel ve smluvním vztahu s podnikatelem považován za slabší stranu?
3. Co je to adhezní smlouva a jaká rizika pro spotřebitele může přinášet?
4. Jakým způsobem musí být spotřebitel seznámen s obsahem adhezní smlouvy, aby byla platná?
5. Kdy je možné uplatnit reklamaci na vadné zboží a jaká je standardní záruční doba?
6. U kterých typů výrobků neplatí běžná dvouletá záruka?
7. V jakých případech nelze vadu reklamovat, i když je výrobek poškozený nebo nevyhovující?

Naposledy změněno: úterý, 12. srpna 2025, 11:27

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.